

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARTICIPAÇÃO NO
CONSÓRCIO DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

Campanha “Fatura Congelada”

Este instrumento define direitos e obrigações específicos do(a) **CONSORCIADO(A)** (conforme definido nas **Condições Gerais**) e do **CONSÓRCIO** (conforme definido nas **Condições Gerais**) no âmbito da campanha “Parece Mentira, mas não é”, na modalidade “contratou, ganhou” (“**Campanha**”), realizadas pelo(s) **CONSÓRCIO(S)** aqui descritas (“**Condições Específicas**”).

Os termos aqui iniciados em letra maiúscula, estejam no singular ou no plural, terão o significado a eles atribuído neste nas **Condições Gerais**, ainda que posteriormente ao seu uso. Os termos iniciados por letra maiúscula utilizados nestas **Condições Específicas** que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído nas **Condições Gerais**.

1. A **Campanha** é regida pelas presentes **Condições Específicas** e não está sujeita à Lei nº 5.768/71 e ao Decreto nº 70.951/72, as quais regulam a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda, por não envolver modalidade de sorte ou concurso, beneficiando, portanto, indistintamente, todos que cumprirem os termos destas **Condições Específicas**.

2. A **Campanha** foi desenvolvida com o objetivo de conceder os descontos especiais e incentivar única e exclusivamente a contratação e participação de interessados na geração compartilhada de energia elétrica a partir da(s) **Unidade(s) Geradora(s)** do(s) **CONSÓRCIO(S)**, sendo concedido ao(a) **CONSORCIADO(A)** o desconto especial de até 40% (quarenta por cento) nos 6 (seis) primeiros faturamentos realizados pelo(s) **CONSÓRCIO(S)**, condicionada a uma fidelidade de 02 (dois) anos.

2.1. **Fidelidade.** Caso a participação do(a) **CONSORCIADO(A)** se encerre, por qualquer motivo, antes de referido prazo mínimo, o(a) **CONSORCIADO(A)** ficará sujeito ao pagamento de uma multa moratória equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor médio dos faturamentos dos 3 (três) meses anteriores à rescisão (sendo expurgados eventuais meses sem faturamento ou com redução

significativa de faturamento, e não havendo faturamento será considerado o faturamento estimado pelo(s) **CONSÓRCIO(S)**), multiplicado pelo período remanescente do prazo mínimo, sem prejuízo da apuração de perdas e danos e dos demais pagamentos previstos nas **Condições Gerais**.

2.2. Os faturamentos subsequentes ao período dos **Descontos** serão realizados conforme desconto indicado no **Termo de Participação**, observados os termos e condições das **Condições Gerais**.

3. A **Campanha** é aberta ao público, desde que plenamente capaz civilmente, sendo elegível para participar da Campanha, o(a) **CONSORCIADO(A)** que ingressar no(s) **CONSÓRCIO(S)** e tiver sua participação devidamente formalizada e aprovada pelo(s) **CONSÓRCIO(S)**, na forma prevista nas **Condições Gerais**.

3.1. A participação na **Campanha** é pessoal e intransferível e não poderá ser cumulada com outros participantes independentemente do grau de parentesco ou amizade.

3.2. Não terão validade as participações que não preencherem os termos destas **Condições Específicas** e/ou das **Condições Gerais**, sendo certo que não será permitido o emprego de métodos desleais de participação, tais como, mas não se limitando a, métodos repetitivos, automáticos, programados, que atentem contra os objetivos e o espírito desta **Campanha**, sendo imediatamente desclassificados desta **Campanha** o interessado em que na sua atuação se perceba indícios de fraude, a critério razoável do(s) **CONSÓRCIO(S)**

4. Se, por alguma razão legal ou proibição decorrente de alterações legislativas ou regulamentação governamental, a **Campanha** não puder ter seus termos, condições ou benefícios cumpridos em sua totalidade, o(s) **CONSÓRCIO(S)** estará(ão) isento(s) de responsabilidade perante os interessados e/ou **CONSORCIADO(S)**.

5. Caso quaisquer das disposições destas **Condições Específicas** seja considerada legalmente inválida, ineficaz ou caso haja omissão, não afetará o **Termo de Participação** e/ou as **Condições Gerais**, de forma que as disposições remanescentes permanecerão completamente válidas e exequíveis.
6. Todas as disposições do **Termo de Participação** obrigam as partes, seus herdeiros e sucessores, não havendo qualquer prejuízo dos pactos aqui firmados em caso troca de proprietários e/ou sócios.
7. Qualquer omissão ou tolerância de qualquer em exigir o estrito cumprimento das obrigações ora pactuadas ou em exercer qualquer direito decorrente destas **Condições Específicas** não constituirá novação ou renúncia, nem afetará seu direito de exercê-lo a qualquer tempo.
8. Esta **Campanha** poderá ser cancelada ou suspensa a qualquer momento, a exclusivo critério do(s) **CONSÓRCIO(S)**, mediante divulgação por qualquer meio de comunicação.
9. Estas **Condições Gerais** poderão ser modificadas e/ou substituídas, no todo ou em parte, a qualquer momento, mediante registro em cartório, publicação nos sites do(s) **CONSÓRCIO(S)** e/ou de empresas do **Grupo BC Energia** e/ou qualquer outra forma de comunicação expressa com o(a) **CONSORCIADO(A)**.
10. Estas **Condições Específicas** deverão ser interpretadas e executadas de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, ficando designado o foro da Comarca de Goiânia/GO, para dirimir as questões resultantes destas **Condições Específicas**, por mais privilegiado que outro foro possa se apresentar.